

0006924-15.2001.8.26.0609

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... em 2019, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme demonstrado às fls. 634, de forma que a sua custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública.

Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara Criminal

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0006924-15.2001.8.26.0609 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006924-15.2001.8.26.0609

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 40/2004 - Seccional - Taboão da Serra, 5454/2001 - Seccional - Taboão da Serra

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Silvio Damasceno

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

SILVIO DAMASCENO, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso na pena do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c.c. art. 29, todos do Código Penal, porque, no dia 14 de junho de 2001, às 19h20min, Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, Jardim Panorama, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, agindo com manifesta intenção homicida, por motivo torpe e à emboscada, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Alessandro Ramos do Prado os ferimentos descritos no laudo necroscópico de fls. 70/72 que foram a causa da sua morte.

Submetido o réu a este Tribunal do Júri, o Egrégio Conselho de Sentença, na votação dos quesitos propostos, por maioria de votos (art. 489 do CPP), reconheceu a materialidade e a autoria do crime de homicídio; votou negativamente à indagação sobre a absolvição do acusado; e, por fim, reconheceu as qualificadoras do motivo

torpe e da emboscada.

Conforme a soberana decisão dos Senhores Jurados, foi o réu condenado pela prática de um crime de homicídio duplamente qualificado, com base no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Passo, pois, à dosagem da pena.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é portador de quatro maus antecedentes, sendo uma condenação transitada em julgado pelo crime de roubo [autos nº 767/85 - fls. 638/639], outra pelo crime de homicídio [autos nº 207/87 - fls. 639/640 ou autos nº 2050077-55.1987.8.26.0609 - fls. 635] e outras duas pelo crime de furto [autos nº 471/05 - fls. 640/641 e autos nº 134791/05 - fs. 641 ou autos nº 0013479-47.2005.8.26.0176 de fls. 633], de forma que majoro cada um dos maus antecedentes em 1/6, totalizando um aumento de pena de 2/3); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (serão avaliados na próxima fase de aplicação da pena); circunstâncias do crime (serão avaliadas na próxima fase de aplicação da pena); consequências do crime (inerente ao tipo); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, não incidem circunstâncias atenuantes.

Deixo de considerar a confissão prestada pelo(a) ré(u) como circunstância atenuante pois de natureza qualificada na medida em que alegou em sua defesa coação moral irresistível, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal (Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2013).

Não obstante, está presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal, relativa ao fato do crime ter sido praticado à emboscada.

Consigno que o reconhecimento dessa qualificadora do homicídio na segunda fase de dosimetria penal não configura bis in idem, uma vez que o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito e a emboscada como circunstância agravante sendo, portanto, distintas.

Portanto, valoro em 1/6 essa circunstância, de forma que a pena passa a ser calculada em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a pena anteriormente alcançada em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, e do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, tendo em vista que a pena aplicada supera os oito anos de reclusão, os maus antecedentes do acusado e que se trata de crime hediondo.

Tratando-se de crime praticado mediante violência à pessoa, bem como o montante da pena aplicado, inviável à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal e assim o faço para CONDENAR o réu SILVIO DAMASCENO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por estar incurso no artigo 121, §2º, inciso I e IV, c.c. art. 29, todos do Código Penal.

Nos termos do art. 492, inc. I, alínea e, do Código de Processo Penal, e atendendo ao pedido ministerial formulado em plenário, determino a imediata execução provisória da pena, com expedição do mandado de prisão, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos, tendo em vista que a pena aplicada supera os 15 anos, bem como pelo fato de estarem presentes os requisitos e fundamentos necessários à decretação da prisão preventiva do acusado, considerando

os maus antecedentes e o fato dele ter sido preso em flagrante mais recentemente, em 2019, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme demonstrado às fls. 634, de forma que a sua custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública.

Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do advogado nomeado nos termos do Convênio firmado entre OAB e Defensoria Pública.

Custas ex legis.

Sentença publicada em plenário, dou as partes por intimadas. Registre-se.

GUSTAVO DE AZEVEDO MARCHI

Juiz de Direito

Taboão da Serra, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA